

1500292-22.2022.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO
Comarca: Aparecida
Foro: Foro de Aparecida
Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... Ao chegarem no local conhecido pelo tráfico viram o carro parado com um indivíduo fora e outros dois dentro do carro. O indivíduo que estava atrás fugiu correndo. O fugitivo era Pedrinho. O acusado informou que havia arma no veículo. A arma foi encontrada no pé do motorista, onde o acusado estava. Não foi localizada no banco traseiro, onde Pedrinho estava.

Em depoimento a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

2ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida-SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500292-22.2022.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500292-22.2022.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090146/2022 - DEL.POL.APARECIDA, 24027588 -

DEL.POL.APARECIDA, 2090146 - DEL.POL.APARECIDA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RÉGIS HAMILTON DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

O Ministério Público propôs Ação Penal Pública contra RÉGIS HAMILTON DOS SANTOS pela prática do crime descrito no artigo 16 da Lei 10.826/03. Segundo a denúncia, no dia 1º de abril de 2022 o réu portava um revólver, calibre 32, de uso permitido, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida denúncia, realizada citação, apresentada Defesa Preliminar, confirmado recebimento da denúncia.

Audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento onde foram ouvidos as testemunhas e o réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram manifestação.

É o relatório. Decido.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Auto de exibição e Apreensão às fls. 19/20 e exame pericial realizado na arma às fls. 173/176.

A perícia informa que os mecanismos de percussão e repetição não funcionavam a contento durante o teste, mas não se exclui a possibilidade de disparo a depender da artimanha do autor.

A perícia não afastou a possibilidade de utilização da arma de fogo, o que é suficiente para demonstrar a materialidade.

Em depoimento os policiais afirmam que estavam em patrulhamento e receberam denúncia de indivíduos armados. Ao chegarem no local conhecido pelo tráfico viram o carro parado com um indivíduo fora e outros dois dentro do carro. O indivíduo que estava atrás fugiu correndo. O fugitivo era Pedrinho. O acusado informou que havia arma no veículo. A arma foi encontrada no pé do motorista, onde o acusado estava. Não foi localizada no banco traseiro, onde Pedrinho estava.

Em depoimento a testemunha João afirma que estava ao lado de fora do carro e viu a abordagem. Os policiais localizaram a arma dentro do veículo. A arma era de Pedrinho, que jogou a arma no carro e fugiu com a abordagem policial.

Em depoimento a testemunha Claudinei afirma que pegou carona com o acusado. No meio do caminho ele pegou o menino. Quando o menino estava no carro informou que iria vender o revólver para comprar o carro do acusado. O rapaz era Pedrinho. Ao invés de mandar ele vender o revólver ele foi junto para vender a arma. Eles pararam para vender a arma e foram abordados. Ao fugir do carro Pedrinho jogou a arma na frente e o Regis guardou embaixo do banco.

Em depoimento a testemunha afirma que Adalberto não informou nada de relevante.

Em interrogatório o acusado afirma que estava com Pedrinho no carro, mas não sabia que ele estava armado. Ele estava procurando lugar para passar o cartão e não para vender a arma. Pedrinho jogou a arma no carro e fugiu.

A autoria restou devidamente comprovada.

A arma foi apreendida no veículo do acusado a partir de sua informação aos policiais.

A testemunha Claudinei esclareceu que Pedrinho estava armado e pretendia comprar o veículo do acusado. Eles estavam circulando com o veículo para tentar vender a arma e viabilizar o negócio.

A versão apresentada pelo acusado não deve ser acolhida porque diverge do depoimento da testemunha, que não teria motivos para incriminá-lo.

Embora a arma fosse de Pedrinho o transporte de arma portada por outro indivíduo armado, conhecendo o porte de arma, configura o crime previsto no artigo 16, §1º, IV, do Estatuto do Desarmamento, considerando que o tipo penal incrimina o transporte.

Não fosse isso o acusado seria partícipe do porte de arma exercido por Pedrinho.

Inexistem elementos capazes de afastar a ilicitude e culpabilidade.

A arma apreendida tinha numeração suprimida.

Passo a fixação da pena, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Artigo 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003:

A lei prevê uma pena de reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos e multa.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao agente.

O agente possui mais de uma condenação criminal, cabendo considerar uma como reincidência e a outra como Maus Antecedentes.

Fixo a pena base em 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

2ª Fase de fixação da pena:

Deve ser reconhecida a circunstância agravante pela reincidência.

Fixo a pena intermediária em 4 anos e 1 mês de reclusão e 12 dias- multa.

3ª Fase de fixação da pena:

Inexistem causas de diminuição e de aumento.

Torno a pena base definitiva.

A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, na forma do artigo 33, §3º, c/c, §2º, "a", c/c, "b", do Código Penal, considerando a reincidência e Maus Antecedentes (circunstância do artigo 59 do CP).

Mantenho a prisão cautelar pelos mesmos fundamentos.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar o acusado com base no artigo 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003, a pena de 4 anos e 1 meses de reclusão, em

regime inicialmente fechado e 12 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato.

Determino o perdimento definitivo da arma, na forma do artigo 91, II, "a", do Código Penal e destruição imediata.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeçam-se as comunicações de praxe.

Aparecida, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA